

통 보

1. 제 목 : 당직근무자 편성 기준 개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실(비상계획부)
3. 내 용 :

가. 업무개요

「업무분장세칙」 제10조 제2항에 따라 경영지원실에 비상계획부를 두고, 비상계획부는 경비·당직·소방업무를 총괄 수행하며, 경영지원실(비상계획부)은 전 직원의 당직 및 비상근무에 관하여 필요한 사항을 정한 「당직 및 비상근무세칙」의 소관부점이다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인권경영 이행세칙」 제5조에 따르면 공사는 성별, 종교, 장애, 학력, 나이, 신체적 조건, 출신지역, 정치적 견해 등을 이유로 근로자의 고용, 승진, 교육 등에서 차별대우를 하지 않는다고 정하고 있고

국가인권위원회¹⁾에서 2006. 6월 인천광역시에서 의견표명한 내용에 따르면, 여성의 업무경감을 위해 여직원을 비상근무에서 제외할 수 있도록 당직및비상근무규칙을 운영하는 것은 모성 보호 차원보다는

1) 「국가인권위원회법」 제19조 제1호에 따라 인권에 관한 법령·제도·정책·관행의 조사 연구 및 그 개선이 필요한 사항에 관한 권고 또는 의견 표명을 수행

여성은 가사·양육책임자이며 육체적으로도 한계를 갖는다거나 보조적, 보수적 직무에 종사한다는 사회적 관념이 투영된 것으로, 합리적 근거 없는 성별에 따른 직무분리로서 「국가인권위원회법」 제2조 제3호 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조 제1호 등에서 정한 차별에 해당한다고 되어 있다.

또한, 타 기관의 당직근무 편성 기준을 살펴보면 금융위원회의 경우 「금융위원회 당직 및 비상근무세칙」 제5조 제1항에 따라 당직편성을 4, 5급 이하 본부 근무 남녀직원으로 편성하고 있고, 행정안전부 공무원의 경우 「공무원 당직 및 비상근무규칙 시행세칙」 제5조 제1항에 따라 당직근무요원은 5급 이하 직원 등 1명 이상으로 한다고 하여 성별에 따른 구분이 없으며, 국가인권위원회의 경우 「국가인권위원회 당직 및 비상근무 규정」 제11조 및 제12조에 따라 성별이 아닌 직무 및 근무 기간을 기준으로 당직자를 편성하고 있다.

따라서, 공사 당직근무 편성 시 「인권경영 이행세칙」 등에 부합하도록 합리적인 근거에 따라 편성기준을 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 「당직 및 비상근무세칙」(이하 “세칙”이라 한다)에서 정한 당직근무자 편성기준에 따르면 당직근무는 ‘본사(별관 포함)에서 근무하는 4~6급 남자직원’으로 편성한다고 되어 있는데

세칙 제8조 제1항 및 제2항에서 정한 근무방법에 따르면 당직근무 시 평일에는 22시까지 순찰 및 당직실 근무 후 재택당직으로 전환하고, 휴일에는 주간 및 야간 당직자가 각각 오전 9시부터 1시간, 오후 6시

부터 1시간 동안 순찰 및 당직실 근무 후 재택당직으로 전환하도록 되어 있어 근무시간대가 일반적인 시간외근무²⁾와 동일함에도 세척 제6조 제2항에서 당직근무자를 ‘본사(별관 포함)에서 근무하는 4~6급 남자 직원’으로만 하여 합리적 근거 없이 성별에 따른 구분을 정하고 있었다.

따라서, 「당직 및 비상근무세척」을 개정하여 당직근무자 편성 시 성별이 아닌 모성보호를 위한 임신·출산·수유와 관련한 경우 또는 그 밖의 신체적 어려움이 있는 경우 등 합리적인 근거를 기준으로 당직 근무자를 편성할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실(비상계획부)에서는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 공사 직원들의 의견 수렴을 거쳐 합리적 근거를 토대로 당직근무자 편성 기준을 수립하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실(비상계획부)장은 「당직 및 비상근무세척」 제6조에서 남자직원으로 한정된 당직근무 편성 기준을 성별에 따른 구분이 아닌 모성보호를 위한 임신·출산·수유와 관련한 경우 또는 그 밖의 신체적 어려움이 있는 경우 등 합리적인 기준으로 개정하시기 바랍니다.
(통보)

2) 「근로기준법」 및 「시간외근무수당 및 보상휴가 세척」 제5조의2에 따라 임신 중인 여성직원, 산후 1년 이하 여성직원, 18세미만 직원 등에 한정하여 근무시간을 제한하고 있음